

Storia del diritto medievale e moderno

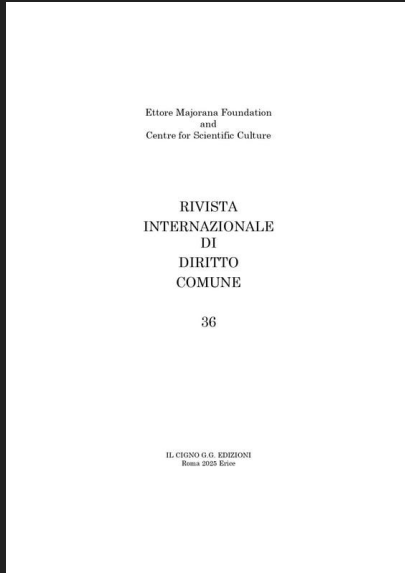
Lezione 13

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Cos'è il diritto comune?

Origini e sviluppi di un'idea portante della storia giuridica occidentale



La fortuna dell'idea di *ius commune* come idea portante dei sistemi giuridici medievali, secc. XII-XVIII, si deve a Francesco Calasso. A questa idea se ne accompagnano altre due:

- Sistema → *sistema del diritto comune*
- Pluralità → *pluralità degli ordinamenti giuridici medievali*

Frontespizio della *Rivista internazionale di diritto comune*

Cos'è il diritto comune?

Origini e sviluppi di un'idea portante della storia giuridica occidentale

D. 1.1.9 (trad. TESTO/Sapienza)

*GAIUS libro primo institutionum. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, **partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur**. nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero **naturalis ratio** inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.*

Tutti i popoli che sono retti da leggi e costumi in parte usano il diritto loro proprio, **in parte usano il diritto comune di tutti gli uomini**. Infatti, quel diritto, che ciascun popolo ha costituito esso stesso per sé, questo è proprio della città stessa ed è chiamato "diritto civile", come a dire "diritto proprio della città stessa". Invece, quel diritto, che la **ragione naturale** ha costituito tra tutti gli uomini, questo è custodito in modo eguale presso tutti i popoli ed è chiamato "diritto delle genti", come a dire "diritto di cui fanno uso tutte le genti".

cfr. D. 1.1.6

Cos'è il diritto comune?

Origini e sviluppi di un'idea portante della storia giuridica occidentale

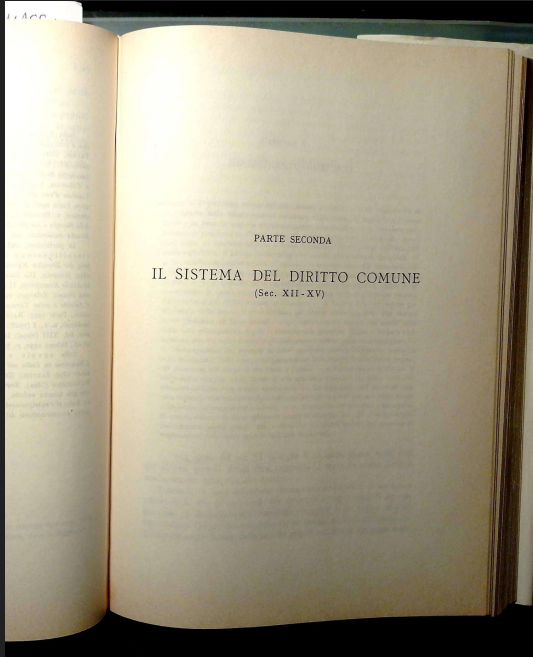
Calasso ritrova nei secoli tardo-medievali un'epoca intrinsecamente etica e alla ricerca dell'unità. Questa idea riverbera per lui anche sul diritto. L'idea del diritto comune tende naturalmente a sovrapporsi a quella del diritto romano.

...horum igitur alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna...

Quaestiones de iuris subtilitatibus, I, 16

Cos'è il diritto comune?

Origini e sviluppi di un'idea portante della storia giuridica occidentale



PARTE SECONDA

Il SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE (sec. XII-XV)

Capitolo I – Rinascimento giuridico

Capitolo II – La concezione universalistica del diritto e le sue basi dogmatiche

Capitolo III – La codificazione del diritto della Chiesa : “utrumque ius”

Capitolo IV – Le fonti dello “ius proprium”

Capitolo V – Il dualismo di “ius commune” e “ius proprium”

Capitolo VI – L'unità del sistema

Capitolo VII – Scuola e scienza del diritto

Capitolo VIII – Il diritto comune in Europa

Cos'è il diritto comune?

Ius commune vs. iura propria

Questa visione del diritto comune si comprende ancora meglio se si tiene conto del suo contraltare: gli *iura propria*. Il Medioevo vive come un mondo di corpi, *universitates*, che ambiscono all'autonomia (rapporto di deroga al diritto comune). L'espressione più evidente della vita giuridica di questi corpi sono:

- consuetudini locali e statuti comunali (cfr. *Pax Constantiae*, cc. I et X)
- statuti corporativi
- statuti marittimi
- statuti ospedalieri
- legislazioni monarchiche, signorili e principesche

Sull'idea di “medioevo corporativo” e i suoi riflessi nella storiografia italiana e anglosassone (*legal pluralism*): [Conte 2023 e Herzog 2023 \(moodle\)](#)

Cos'è il diritto comune?

Ius commune vs. iura propria

Una fonte che ha fatto molto discutere in tema di diritto comune come *diritto romano sussidiario* è la const. *Puritatem*, emanata da Federico II e inclusa nel *Liber Constitutionum Regni Siciliae* (anche *Liber Augustalis*, 1231).

Vedi [LA I, 62.1 \(ed. Sturmer, 1996\)](#)

(...) stabiliamo con la presente legge che tutti i camerari e i baiuli, prima di assumere l'amministrazione delle nostre baiulazioni in appalto (*in cabellam*) o in gestione diretta (*in credentiam*), prestino pubblicamente giuramento toccando i sacrosanti Vangeli: [giurando] che renderanno giustizia a tutti i ricorrenti con pronto zelo, puramente e senza frode, senza amore né odio, senza preghiera né prezzo né timore, senza riguardo alle persone; e che giudicheranno secondo le nostre costituzioni e, in mancanza di queste, secondo le consuetudini approvate e infine secondo i diritti comuni, vale a dire dei Longobardi e dei Romani (*secundum iura communia, Longobardorum videlicet et Romanorum*), secondo quanto esigerà la qualità delle parti in causa (...)

Cos'è il diritto comune?

Ius commune vs. iura propria

La presenza di due *iura communia* nella const. *Puritatem* è stata interpretata in vario modo:

- Savigny (1842): la frase è interpolata.
- Capasso (1884): il diritto romano per i territori a legge romana, il diritto longobardo per quelli a legge longobarda (soluzione salomonica).
- Neumeyer (1901): la norma si spiega alla luce di un sistema in cui vige ancora il principio di personalità del diritto (spunto di Savigny).
- Besta (1923–27): il diritto romano è il vero diritto comune generale; il longobardo è diritto comune speciale per territori particolari (!)
- Calasso: la *lex Langobardorum* sono le consuetudini inveterate delle autonomie locali che il sovrano svevo è tenuto a rispettare.
- Cortese (1995–2005): la personalità del diritto sopravvive in forme nuove e non si applica necessariamente alle sole persone (un individuo può vivere a legge romana e avere titoli su beni di diritto longobardo, feudale, ecc.); inoltre, questi *iura communia* operano per sanzione sovrana. Questione da reimpostare.

[vedi Cortese 2005](#)

Cos'è il diritto comune?

Ius commune vs. iura propria

L'idea di una lunga epoca del diritto comune va precisata; *ius commune* è concetto utile ma proteiforme. In particolare occorre ricordare che:

- fino al XIV secolo i giuristi mostrano sostanziale indifferenza per la dialettica *ius proprium* / *ius commune*, nonostante che essi operino al cuore dei conflitti tra potere universale e particolare (es. Costanza)
- la *Omnes populi* di Gaio è letta in senso perlopiù letterale (*ius commune* = diritto naturale; *ius proprium* = diritto civile)

Inoltre, in disparte il fatto che gli statuti del XII e XIII sec. attestano di *iura* e *usus*, non di *ius commune* vs. *iura propria*, si è osservato che:

- solo nel Trecento compare l'idea di *ius commune civile* con funzione sussidiaria rispetto al diritto locale (Santarelli, 1960) — in linea con una stagione specifica della scienza giuridica. Cfr. Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi.
- resta aperta la questione delle forme in cui il concetto sopravvive nel tardo Medioevo, alla luce dell'evoluzione dei sistemi giuridici.

Cos'è il diritto comune?

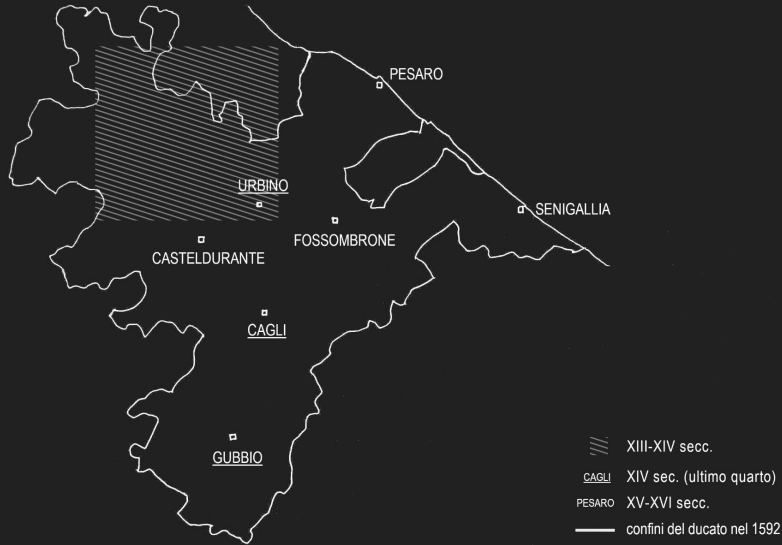
Un caso di studio : le *Constitutiones appellationum* dei signori di Urbino (1384-1559)

De nunciis...	130
De clauſa ſenda inſo rinoſ...	131
Item inde aliud...	131
De pignoriſ ſuſtinentia per plaza...	136
De noſiſ opoſis diſmptioſiſ...	136
Q licet domino caput ſamiliſ...	136
In quibz caſibz non liceat appellare...	136
Q non liceat niſi ſemel in appellare...	137
De pena iudicioſiſ...	138
De pena inſonſiſ...	139
Q licet cauſam nullitateſ et iniquitateſ...	139
Item et ſemel, propoſiſ pſiqui et terminatiſ...	139
Q iudicioſiſ appellationum teneant...	139
Et alibiſ...	139
Q in modicoſiſ leſioneſ caſiſ...	139
Item ſiſ bñ app. poſſiſ iudicioſiſ remittere cauſam...	139
capitulum iudicioſiſ...	139
De non nocentiaſ aduocatoſiſ...	137
De ſocietateſ...	137
De plazaſiſ et commoſiſ...	138
De pignoriſ ſuſtinentiaſ...	139
De inſonſiſ...	139

Pagina dell'Index
rubricarum degli Statuta
civitatis Urbini (metà
XVI sec. circa)

Cos'è il diritto comune?

Un caso di studio : le *Constitutiones appellationum* dei signori di Urbino (1384-1559)



Si tratta di un gruppo di 17 provvedimenti rubricati come *constitutiones* rese tutte in tema di “appellazioni” (e di cui la più antica è datata al 1384)*. Le *Constitutiones* furono inserite con ogni probabilità negli statuti cittadini di Urbino. Di questi provvedimenti 14 possono imputarsi al conte Antonio (-1404), 1 a Guidantonio (-1443) e 2 a Federico (-1482).

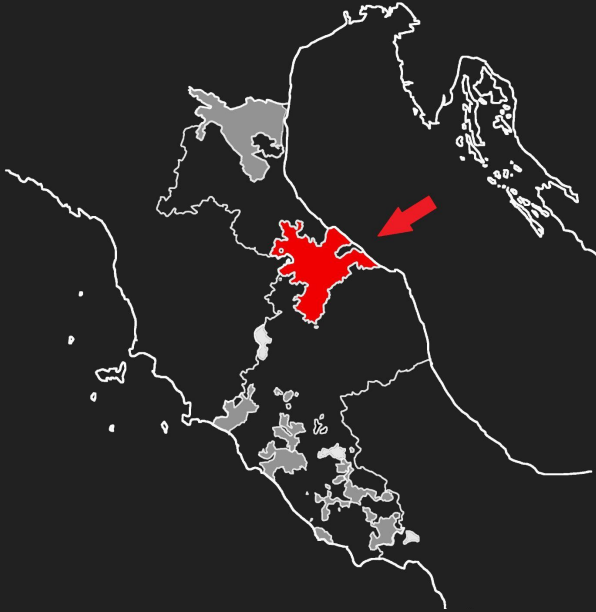
Si contano al momento un testimone manoscritto (ms. Urbino 71, post 1548) e due a stampa (*Statuta civitatis Urbini*: Pisauri 1559 e *Statuta Callii*: Pisauri 1580).

Espansione territoriale della signoria

Cos'è il diritto comune?

Un caso di studio : le *Constitutiones appellationum* dei signori di Urbino (1384-1559)

LO STATO DELLA CHIESA ALLA FINE DEL XVI SECOLO
(Scotoni 1982)



La signoria di Urbino costituisce una formazione di medio livello, a metà tra un *sopra* (la Chiesa) e uno *sotto* (le autonomie locali).

Nel 1390: Antonio da Montefeltro riceve dal papa il titolo di *vicario apostolico* per le città del suo dominio. In questo modo egli acquisisce la giurisdizione sulle sue terre, ivi incluso il potere di giudicare sugli appelli.

Cos'è il diritto comune?

Un caso di studio : le *Constitutiones appellationum* dei signori di Urbino (1384-1559)

Constitutiones appellationum, pr. (Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune, ms. Urbino 71. cc. 33rv)

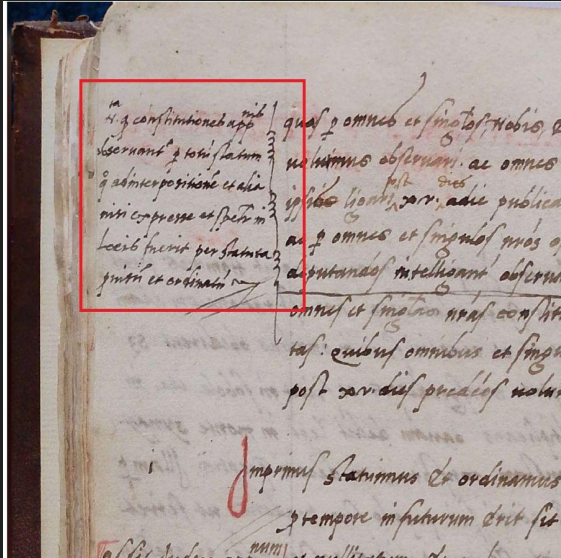
Sed crescentibus gentibus multis se questionibus implicantibus necesse fuit civilia iura constitui et subsequenter canonica in quibus quantum fuit possibile, quia vocabula, ac ex locorum et temporum diversitate saepe diversitas rationis necesse est aliquando ad statuta et constitutiones descendere ut secundum locorum et temporum diversitatem constituatur consonantia rationis. Ideo quia Nos Antonius Montis feretri comitatus urbini et calli et eorundem comitatum et nonnullarum aliarum terrarum pro Sancta Romana Ecclesia domini nostri perpetuus vicarius generalis infrascriptus constitutiones et leges constituimus et ordinamus pro bono et comodo subditorum quas per omnes et singulos nobis et nostro vicariatus subiectos volumus observari.

Ma, crescendo le genti e moltiplicandosi le questioni in cui si trovavano coinvolte, fu necessario stabilire i diritti civili (*iura civilia*) e, successivamente, quelli canonici (*iura canonica*) — nei quali, per quanto possibile, [si cercò di tener conto del fatto] che i termini e, dalla diversità dei luoghi e dei tempi, spesso anche la diversità della ragione rendono talvolta necessario discendere agli statuti e alle costituzioni (*statuta et constitutiones*), affinché, secondo la diversità dei luoghi e dei tempi, si costituisca una consonanza di *ratio* (*consonantia rationis*). Perciò, poiché noi, Antonio da Montefeltro, vicario generale perpetuo della Santa Romana Chiesa per la contea di Urbino e di Cagli e per le medesime contee e per diverse altre terre, stabiliamo e ordiniamo le infradescritte costituzioni e leggi per il bene e il vantaggio dei sudditi, le quali vogliamo che siano osservate da tutti e ciascuno dei sottoposti a noi e al nostro vicariato.

→ NOTA BENE Lo *ius proprium* del signore non si contrappone allo *ius commune* ma ne costituisce per così dire l'adempimento. Il principe è un "agente della *ratio*".

Cos'è il diritto comune?

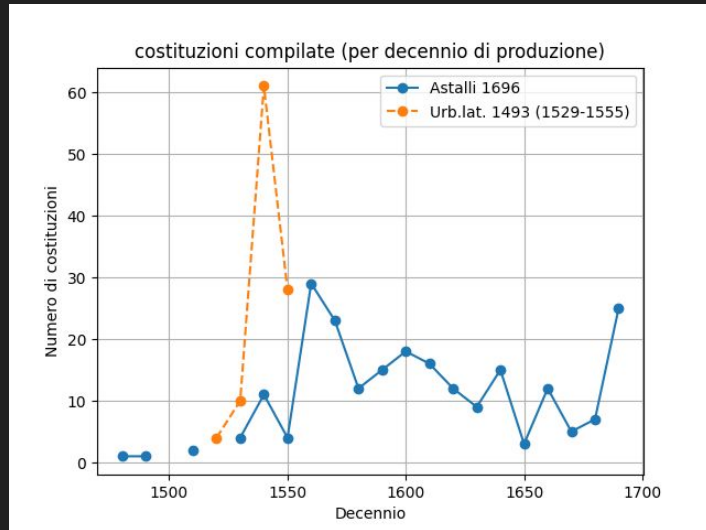
Le costituzioni del principe nell'ordinamento regionale



- Si legge nell'incipit che le parti "potranno ricorrere a <giudici> ordinari [e non al vicario delle appellazioni imposto dalle *constitutiones*] nei casi in cui ciò sia permesso *de iure communi*".
- Una piccola nota a margine segnala che le costituzioni dovranno essere osservate "per tutto lo stato, sia nelle azioni interpositorie che le altre, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto dagli statuti (*per totum statum quoad interpositionem et alia nisi expresse et specialiter in locis fuerit per statuta provisum et ordinatum*).
- In effetti, se si guarda ad altri statuti delle città del dominio emerge un quadro normativo variegato e di complessa interpretazione.

Cos'è il diritto comune?

Le costituzioni del principe nell'ordinamento regionale



- Le *constitutiones* del principe (*ius civile* regionale) viaggiano attraverso gli statuti di una città dominante (Urbino) e si inseriscono negli statuti delle città dominate della signoria.
- E' interessante che le *constitutiones appellationum* mantengano lo stesso profilo documentario anche in un'epoca di maggiore centralità del Principe all'interno dell'ordinamento (cfr. *Statuta Urbini* del 1559).
- Tra XVI e XVII secolo si registrano compilazioni autonome di *constitutiones*. La dottrina fa stato di uno *ius commune* regionale. Come scrive un giurista del Seicento *decreta generalia ducatus reputantur in eo ius commune* (Campello, 1709)

Cos'è il diritto comune?

Osservazioni conclusive

- Il concetto di *ius commune* è **dinamico e proteiforme**.
- Il problema del rapporto tra fonti generali e fonti speciali medievali esiste (*ius commune* vs. *ius proprium*), ma bisogna verificarne il funzionamento caso per caso e con rigore.
- *Ius commune* è ricerca di autorità.